

Aufgabenheft Tag 6

Kaufvertragsstörungen — Übungen im IHK-Klausurformat

Beschaffung im Büromanagement

© Can Siebert · 2026

Selbstlernmaterial · 19.05.2026

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Beachten Sie die *Operatoren* und schreiben Sie Antworten in vollständigen Sätzen. Lösungen ab Seite 3.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
2 Lösungen	3

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Überblick Leistungsstörungen (8 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Die Kaufvertragsstörungen einfach erklärt (<https://www.youtube.com/watch?v=JzmjVD8Bviw>)

- (a) **Nennen** Sie die drei Hauptarten von Leistungsstörungen beim Kaufvertrag. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie kurz, was eine „Leistungsstörung“ rechtlich bedeutet. (2 P.)
- (c) **Ordnen** Sie folgende Fälle der richtigen Störungsart zu (Lieferungsverzug, Annahmeverzug, Schlechtleistung): Lieferant liefert das vereinbarte Datum nicht ein | Käufer verweigert grundlos die Annahme | gelieferte Aktenordner sind beschädigt. (3 P.)

Aufgabe 2 — Lieferungsverzug und Verzugszinsen (12 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Lieferungsverzug — Voraussetzungen (Teil 1) (<https://www.youtube.com/watch?v=i5b0MaVaKHY>)

Die *Bürofix AG* hat am 02. Mai 2026 eine Lieferung von 50 Druckern bestellt. Vereinbart war Lieferung bis spätestens 15. Mai 2026. Bis zum 25. Mai ist nichts eingetroffen.

- (a) **Nennen** Sie die drei Voraussetzungen des Schuldnerverzugs nach § 286 BGB. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie, wann eine Mahnung *entbehrlich* ist (§ 286 Abs. 2 BGB). (3 P.)
- (c) **Berechnen** Sie die Verzugszinsen für eine offene Rechnung von 8.000 € netto bei 30 Tagen Verzug (B2B-Zinssatz: Basiszins 3,62 % + 9 %-Punkte = 12,62 %, kaufmännisches Jahr = 360 Tage). (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie: Ist der Lieferant der Bürofix AG im Verzug? Begründen Sie. (3 P.)

Aufgabe 3 — Annahmeverzug (8 Punkte)

- (a) **Erläutern** Sie den Begriff *Annahmeverzug* nach § 293 BGB. (3 P.)
- (b) **Nennen** Sie zwei Rechtsfolgen des Annahmeverzugs für den Gläubiger. (2 P.)
- (c) **Beurteilen** Sie folgenden Fall: Die *Schreibwaren-Vertrieb GmbH* liefert vereinbarungsgemäß 200 Aktenordner. Die Käuferin verweigert ohne Begründung die Annahme. Welche Rechte hat der Lieferant? (3 P.)

Aufgabe 4 — Schlechtleistung und Käuferrechte (16 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: § 437 BGB — Rechte des Käufers bei Mängeln (https://www.youtube.com/watch?v=5GiX_pRGjdg)

Sie sind kaufmännische Sachbearbeiterin der *Müller GmbH*. Sie haben 10 Bürostühle bestellt. Bei der Lieferung am 18. Mai 2026 stellen Sie fest, dass die Hydraulik aller Stühle defekt ist.

- (a) **Nennen** Sie die vier Käuferrechte nach § 437 BGB. (4 P.)
- (b) **Erläutern** Sie den *Vorrang der Nacherfüllung* und die zwei Nacherfüllungsformen (§ 439 BGB). (4 P.)
- (c) **Beschreiben** Sie, wann der Käufer vom Vertrag *zurücktreten* darf (§ 323 BGB). (3 P.)
- (d) **Verfassen** Sie eine kurze Mängelanzeige an den Lieferanten *Office-Möbel KG* mit konkretem Nacherfüllungsverlangen und einer Frist von 14 Tagen. (5 P.)

Aufgabe 5 — Minderung berechnen (8 Punkte)

Ein Drucker wurde für 600 € netto gekauft. Er ist mangelhaft (Druckqualität deutlich schlechter als zugesichert), eine Nacherfüllung ist gescheitert. Marktwert mangelfrei: 600 €, mangelhaft: 420 €.

- (a) **Nennen** Sie die Formel zur Berechnung der Minderung nach § 441 Abs. 3 BGB. (2 P.)
- (b) **Berechnen** Sie den geminderten Kaufpreis. (3 P.)
- (c) **Beurteilen** Sie: Welche Vorteile bietet die Minderung gegenüber dem Rücktritt für den Käufer? (3 P.)

Aufgabe 6 — Besonderheiten der Kaufvertragsarten (8 Punkte)

- (a) **Unterscheiden** Sie Handelskauf und Verbrauchsgüterkauf in jeweils einem Satz. (2 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die *Beweislastumkehr* beim Verbrauchsgüterkauf (§ 477 BGB). (3 P.)
- (c) **Unterscheiden** Sie Stückkauf und Gattungskauf — mit je einem Beispiel aus dem Bürokontext. (3 P.)

Punkte gesamt: 60

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Lösung

- (a) Drei Hauptarten: *Schuldnerverzug* (Lieferungsverzug), *Gläubigerverzug* (Annahmeverzug), *Schlechtleistung* (mangelhafte Lieferung).
- (b) Eine Leistungsstörung liegt vor, wenn die geschuldete Leistung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erbracht wird.
- (c) Zuordnung:
- Lieferant liefert nicht → **Lieferungsverzug** (Schuldnerverzug).
 - Käufer verweigert Annahme → **Annahmeverzug** (Gläubigerverzug).
 - Aktenordner sind beschädigt → **Schlechtleistung**.

Lösung Aufgabe 2

Lösung

- (a) Voraussetzungen Schuldnerverzug nach § 286 BGB:
1. Fälligkeit der Leistung,
 2. Mahnung durch den Gläubiger,
 3. Vertretenmüssen des Schuldners (Vorsatz/Fahrlässigkeit, § 276 BGB).
- (b) Mahnung entbehrlich, wenn:
- ein *kalendermäßig bestimmter* Termin vereinbart ist,
 - ein Termin sich *kalendermäßig berechnen* lässt (z. B. „14 Tage nach Bestellung“),
 - der Schuldner die Leistung *ernsthaft und endgültig* verweigert,
 - bei Geldschulden 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang (§ 286 III BGB).
- (c) Verzugszinsen = $8\,000 \times 0,1262 \times \frac{30}{360} = \mathbf{84,13\,€}$.
- (d) Ja, der Lieferant ist im Verzug. Es liegt ein *kalendermäßig bestimmter* Liefertermin (15. Mai) vor — die Mahnung ist nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB entbehrlich. Mit Ablauf des 15. Mai befindet sich der Lieferant automatisch in Verzug, sofern er die Verspätung zu vertreten hat (was vermutet wird).

Lösung Aufgabe 3

Lösung

- (a) Annahmeverzug nach § 293 BGB liegt vor, wenn der Gläubiger die ihm ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht annimmt oder eine erforderliche Mitwirkung unterlässt.
- (b) Rechtsfolgen für den Schuldner: *Haftungsmilderung* (§ 300 BGB — nur noch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit), Anspruch auf *Mehraufwendungen* (§ 304 BGB — Lager-, Transportkosten), Gefahrübergang (§ 446 BGB iVm § 300 BGB).
- (c) Rechte des Lieferanten: Anspruch auf Ersatz der Mehraufwendungen (Lagerung, Lieferversuch); ggf. Hinterlegung der Ware (§ 372 BGB) oder Selbsthilfeverkauf nach § 373 HGB. Die Käuferin bleibt zur Zahlung verpflichtet, da die Leistung ordnungsgemäß angeboten wurde.

Lösung Aufgabe 4

Lösung

(a) Vier Käuferrechte nach § 437 BGB:

1. Nacherfüllung (§ 439 BGB) — Vorrang!
2. Rücktritt (§§ 437 Nr. 2, 323 BGB),
3. Minderung (§ 441 BGB),
4. Schadensersatz (§§ 437 Nr. 3, 280, 281 BGB).

(b) *Vorrang der Nacherfüllung*: Der Käufer muss dem Verkäufer zunächst Gelegenheit zur Mängelbeseitigung geben. Erst danach sind die übrigen Rechte möglich. Zwei Formen: *Nachbesserung* (Reparatur) und *Ersatzlieferung* (mangelfreie Sache). Wahlrecht hat der Käufer.

(c) Rücktritt nach § 323 BGB ist möglich, wenn der Käufer dem Verkäufer *eine angemessene Frist zur Nacherfüllung* gesetzt hat und diese erfolglos abgelaufen ist. Bei unerheblichen Mängeln ist der Rücktritt ausgeschlossen (§ 323 V 2 BGB).

(d) *Mängelanzeige (Beispiel)*:

An die Office-Möbel KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Lieferschein-Nr. 2026-0518 vom 18. Mai 2026 erhielten wir 10 Bürostühle. Bei der Wareneingangskontrolle stellten wir fest, dass die Hydraulik aller Stühle defekt ist — die Sitzhöhe lässt sich nicht arretieren.

Wir verlangen Nacherfüllung in Form der Ersatzlieferung. Bitte liefern Sie bis spätestens 02. Juni 2026 zehn mangelfreie Bürostühle gleicher Art. Die mangelhafte Ware halten wir für Sie zur Abholung bereit.

Sollte die Ersatzlieferung erfolglos bleiben, behalten wir uns vor, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern, sowie Schadensersatz geltend zu machen.

Mit freundlichen Grüßen | Müller GmbH | 11. Mai 2026

Lösung Aufgabe 5

Lösung

(a) Formel: $\text{Geminderter Preis} = \text{Kaufpreis} \times \frac{\text{Wert mangelhaft}}{\text{Wert mangelfrei}}$.

(b) $\text{Geminderter Preis} = 600 \times \frac{420}{600} = 420 \text{ €}$. Der Käufer kann 180 € vom bereits gezahlten Kaufpreis zurückfordern.

(c) Vorteile der Minderung gegenüber dem Rücktritt:

- Der Käufer behält die Ware (oft schnell brauchbar trotz Mangel).
- Keine Rückabwicklung erforderlich — spart Aufwand.
- Auch bei *unerheblichen* Mängeln möglich (Rücktritt nicht).

Lösung Aufgabe 6

Lösung

(a) *Handelskauf*: Kaufvertrag zwischen zwei Kaufleuten (B2B) — es gelten zusätzlich §§ 373 ff. HGB. *Verbrauchsgüterkauf*: Kauf einer beweglichen Sache durch einen Verbraucher von einem Unternehmer (§ 474 BGB) — mit Schutzregeln zugunsten des Käufers.

(b) Beweislastumkehr (§ 477 BGB): In den ersten 12 Monaten nach Übergabe wird *vermutet*, dass

ein auftretender Sachmangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Der Verkäufer muss das Gegenteil beweisen. Diese Regel schützt den Verbraucher, der sonst die schwierige Aufgabe hätte, die ursprüngliche Mangelhaftigkeit nachzuweisen.

(c) Stückkauf: konkrete, individuell bestimmte Sache (z. B. ein gebrauchter Drucker mit Seriennummer 12345). **Gattungskauf:** nach Gattung bestimmte Sache (z. B. „50 Tonerkartuschen HP 26A“). Beim Gattungskauf kann der Lieferant aus seinem Lagerbestand eine andere Sache derselben Gattung liefern; beim Stückkauf wird die Leistung unmöglich, wenn die einzige Sache untergeht.